

757

274c-a

COLUMBIA UNIVERSITY LIBRARIES
Special Collections

Spec. Man. Coll. - Mexico

1772

no.757

Mazon, Dionisio De Rocha Y, (Vicar General and acting Archbishop)

A. L. S. and Ms. D. S. 4pp. sm. fol. 1772.

Dispensation of 3rd and 4th degrees of consanguinity for marriage of a mestiza and an Indian woman whom he had seduced.

SEVEN

Año

. R

1772-

Dispensa de Tercero con guar-
to grado de Consanguinidad
de Juan Millán mestizo y Paula
maxia ambos solteros, Vecinos
del Partido de Tecuabola yern

S 61

Parent.
3

En el Pueblo de Tequaloya, Onbe-
nte y quatro dias, del mes de Feb-
rero del año de mil, ochocientos y setenta y dos: Ante
el Sr. Dn. Don Jacobo de la Cruz, Jefe de la Audiencia de
Potosí, y su Mag. Lic. y Mag. y Jefe
del de este Part. de dho. Tequaloya, el Yllmo.
y Excmo. Sr. Dn. Don Juan de la Cruz, Obispo de la
dignísimo Arzobispado de la Santa Iglesia de la Cathedral
Metropolitana de Lima: del Concedo de su
Mag. Ha. Separento, la petición siguiente.

Petition
3

Juan Millan & Aguero originario y cesero
de esta doctrina de Tequaloya Soltero hizo testi-
fimo al Sr. Joseph Millan & Aguero ya difun-
to y de Maria exmerceda. Paresco Ante este
y digo que hallandome obligado con Paula
Maria yndia Soltera originaria y cesina de
esta Casera hizo legitima a Martina & Santi-
ago y a Gertrudis Luisa ya difuntos por ha-
berle dado Palabra a Casamito y amistad
y visita con ella, & que Resulto el tener una
Criatura en la dicha quera como Chisti-
ano lo uno quitarme a la yndia & Casereta
cer algun dia como siavil en su visita tra-
to y comunicacion y es tambien mi animo lo-
corer a la dicha Paula y juntamente el Casar
me con ella para legitimar a. Nuestra hija
y alimentarla a esta Criatura y Criarla como
es a mi obligacion por lo qual Suplico a
Vd. Se Sirva por amor a Dios & Bexme con
a su hijo solicitando el que se me haga dila-
tar al Sr. Arzobispo para que yo me pueda
casar con la dha Paula por ser mi Parienta
aunque lejano y haga en todo por que

Se Remedié mi Alma Por tanto

Acusado Pido y Suplico Como a Nuestro
pastor así lo haga que es Justicia
Himo por no Sacer

Micho.

Yo su Merced, vista, la hube p. p. p.
tada, Encuyo atension, devia, mand
Y mande, se proceda, a tomar, sus de
raciones, a los Contenedores, en ella:
Recibo, Inform. en v. p. p. p. p.
Deacho, de sus Livestades, soltura
nucilio, y averiguacion, del. p. p. p.
q. obtinen: Y p. p. p. p. p. p. p.
se pide, En quanto, sea de Justicia:
por este auto: Así lo proveyo, man
Y firmo dho. S. Juez Ec. de q. doy

Juan Joseph

Juan de Montoya

Ante mi

Juan Vasquez de Haro

Cott. Pub.

Declarar.
de la Cont. te

En dho. dia: mes, y año: Con virtud de
mandado, en el auto, q. antecede: An
El S. Juez Ec. se le tomo, su declar
on ala Cipresada Cont. y Recibo Juez
q. hizo, p. d. n. S. y la señal, de la
Cruz, segun dho. lo aago del qual p
metio, diez vidad, siendo preguntada
Responde llamarse Paula Maria,
India soltera, diez y vez. de esta fe
gencia hixa lex. de Martin de San
ago, y de Petru del Luyra: Sq. et vero
q. de su libre y espontanea volunta
sin fuerza, ni a p. p. p. p. p. p.
her matrimonio, con el mencionado
Juan Millan, a quien se tiene da
Y otorgada, palabra de caram. to q.

nido con ella. Illicita amistad, y tenido,
 una ciuitada, durante dho. comercio, y q. so
 lo, se impide, la continuacion de dho. ma-
 trimonio. El impedimto. de quarto, con tercero,
 grado, de consanguinidad, q. tiene con el
 def. q. sacra dho. Ignoraba, p. lo q. pi-
 de de su heredad, se inicia, contra Justicia q. in-
 a costumbre, de Informar, al Ill. Ex.
 3.º Arzopo, p. q. con su gran venignidad,
 y Justificacion. Dirigere, dho. impedim-
 to. p. poder contraerla lícitamente. Lo q. pide con
 toda humildad, atendiendo, a ser como,
 es una pobrecita, y tener ya una ciuita-
 da, como ya ha dicho, p. su fragilidad, y
 q. sino contrahe matrimonio. con el Conuenci-
 do, queda Capuesta, amayores, desdichas
 y quebrantas y q. no tiene, amas de este im-
 pedimto. Otro alguno, q. se impida o dirim-
 dho. matrimonio. p. no tener cognacion Es-
 piritual, o legal, con el expresado: ni ha
 hecho voto, de castidad, ni ha dado, pala-
 bra de casamiento a otra persona: ni tiene
 Enfermedad, q. se impida el uso del ma-
 trimonio. y q. esta es la verdad, so cargo, del Ju-
 ram. y q. En q. se afirma, y ratifico, sien-
 do le leydo: no supo decir su edad, p. el aspec-
 to, sea, de beynte años. no firmo, p. no
 saber: lo firmo, dho. S.º Dize, de q. doy fe.

L.

D. Juan Joseph
 y L. Pontas

Ante mi
 Juan Vazquez Hermosilla
 Not.º Pub.º

on Incontinenti: En virtud, dello mandado,
 Reclamar. Ante dho. S.º Dize, seletomo, se declar.º
 del Cont.º y Recibo Juan.º y hizo p.º d.º
 al Cont.º y la renal de la S.ª Causa, prome-
 tiendo, decir verdad, en lo q. se fuere pre-
 guntado. Y hizo, llamarse Juan Millan
 de Abuezo, mestizo, solt.º orig.º y vez.º del
 Franco, de S.º Phelipe, de este ant.º hi-
 xto Lex.º de daph. Millan, de Abuezo dist.º
 y de Maria Comendado. Y q. librem

de su voluntad, quisea contraher
 primi. con la mencionada, Paula
 aqui en letiene dada, Volongada, pa
 bra de caran. 10 Juaro, de dho, concien
 p? su fragilidad, ha tenido comenci
 carnal, con ella: y procreado, una
 suya: Y q. se halla, y impedido, ano p
 contraher, dho. matrimonio, p? seala
 ciada supasienta, En quanto, con
 ceo, grado, de consanguinidad, del Rec
 Por lo q. adho. Y? Tuez Jompetra, asu
 Y ll. mal el Hizojo mi, B? se digne, con
 gran clemencia, Y gran justifica
 de havilitar dho. matrimonio. p. poder
 citam. contraherlo, lo q. pide, con ha
 dad, Y tendim. como deve, pues a may
 Y impedim. 10 dho. no tiene, dho, q. teym
 da, dixima, no Conbaxasse dho. mat
 p. no tener, cognacion, Espiritual
 la Cont? ni haver, hecho voto de ca
 dad, ni haver dado, palabra de cas
 a otra persona: ni haver hecho ausio
 de este su domicilio, ni p. seis meses
 dha palabra de, casam. 10 se la dio lo
 aun raviendo, era supasienta, en el
 grado, q. no ignoraba: Y riendose ley
 se a firmo, y Ratifico. en su Juxam.
 declaro, ver de beynte a. 10 firmo,
 no saver: lo firmo dho. B? Juez del.

L.

Juan Joseph
 Maldonado

Frente mi
 Juan Pasquez J. Herm
 Cont. Pablo

Testigo,
 de ambos,
 Cont. 10
 3

En dho. Pueblo, de Tequaloya En bey
 Y quatro dias, de dho. mes de febrero, de
 citado, ano de mil, Set. y setenta y dos
 vintidos, de lo, q. se previene, y manda
 el auto. de la primera foxa de estas
 lig. se Recivio, esta ynfir macion,
 presentaron, p. Testigo, a D. Juan
 Hernandez, Caxela Cipanol caran

con Michaela Garcia: Labrador: Aquí en
Juyfe, q. conoco, vez. no y dueno en parte
de la Plaz. de Buenavista, de este Part.
Quien vaxo, la Felig.^a del Duram.^{to} prome-
tió decir verdad, en todo lo q. se fuese pue-
guntado. Viéndolo, Responde, q. conoce ad-
an Millan de Abuezo, La Paula Maria: In-
dios, o mestizos, Cont.^{te} desde niño, p.^{te}
orig. y vez. de esta Felig.^a Y sabe con gacien-
tes, en quarto, con tercero grado, de consangui-
nidad, p. quanto Paula Maria Cont.^{te} es hi-
ja legitima, de Petruddi Euyra, casada con
Martin de Dandriago, Fel.^{ta} prima segunda de
Juan Millan de Abuezo, Cont.^{te}. Y este Cont.^{te}
hizo lex.^{no} de Maria Esmeralda, casada con
Josph Millan de Abuezo, = primo hermano de
Domingo Euyra casado, con Floa Yagquez
Padre lex.^{no} de la ya expresada, Petruddi Euy-
ra: Este Domingo Euyra, hizo lex.^{no} de Be-
nito Euyra = hermano = de Nicolás Euyra, ca-
sado con Maria, de Madaxama, Padre de
Josph Millan Abuezo: Y así, este Nicolás
Euyra, y Benito Euyra, son hijos lex.^{nos} de Do-
mingo Euyra, Indio, casado, con Bernavela San-
toval Indio: = Leonco = Y q. no sabe el tes-
tigo, tengan, otro algun Impedim.^{to} amas del
Expresado, q. les ympida, dirima: ni obste dha
matrim.^{to} q. pretenden, contraheer, pue nona-
ve, tengan, cagnacion Espiritual o legal; ni
q. sean casados, ni desposados en otra parte: ni
q. ayen dado, palabra de casam.^{to} a otra perso-
na: ni, q. tengan enfermedad, q. les ympida
el uso del matrim.^{to} ni q. ayen hecho, qu.^{da}
de este su honorillo: Y q. esto lo sabe, p. q. cono-
cio, a los Antepasados de dhos. Cont.^{tes} el menor, al tío
co: Y q. el pasado, lo declarado, so cargo, del Duram.^{to}
Fho. en q. sea firmo, Y Ratifico, viéndolo, leydo y decla-
do, ser de treinta y siete, de lo firmo: con dho 3.
Juyfe doy fee.

Juan Hernandez

Ante mí
Juan Yagquez de Hermosilla
Corre

+

Incontinenti, p.^a esta y informacion, present
 Testigo, non p.^a Testigo, Ante el S.^r Juez, a Fran.
 deambos. Van Sainana Español, dueño, en parte de la
 plaza de Buena vista, de esta dotrina; y ve
 de ella, casado, con D.^a Angela Fernan
 en doy fee q. conosco: Del qual se recibio, d
 mento, q. hizo, p.^a D.^a mo. D.^a y la senal de
 sta Cruz, conforme a Dho. vaxo, de dha s
 nidad, prometio decir verdad: Y Responde
 do preguntado, sobre el conocim.^{to} y parente
 de los Cont.^{tes} Dhos conor, p.^a naturales, y
 de esta dotrina: Y sabe, son, parientes, Enq
 to con tercero grado, de consanguinidad, Res
 to, a q. a q. Paula Maria, y India Cont.^{te} ex
 xa lex. ma de Petrudef Suyra, casada, con
 Martin de Santiago, y esta Petrudef, =
 ma segunda = de Juan Millan de Abue
 Contrayente: Y Dho. Cont.^{te} hizo lex. de M
 ria Esmeredilda, casada con Doph. Mill
 de Abuezo, y la expresada, Petrudef Su
 ysa, hija lex. ma de Domingo Suyr, y de
 flora Vasquez = primo hermano = de M
 ria Esmeredilda: Y esta hija lex. ma de
 Dicolaf Suyr, yndio, y de Maria de Ma
 dazama. Y este Suyr = hermano = de Bern
 Suyr casado con, Michaela Maria: Y de
 lex. ma de Domingo Suyr: con que: Denito, y de
 colaf Suyr, son, hijos lex. ma de Domingo Suyr
 el viudo = Tronco = casado con Bernavela
 sandoval Indio: Y q. save asi, mismo el t
 go, q. amas del ympedim.^{to} Expresado, no tie
 otro, alguno, q. se ympida, dize dho. m
 monio, pues no save ayan, hecho voto de cast
 dad, ni q. tengan cognacion, legal: o Espiritu
 ni q. sean, casados, ni desposados, En sta pa
 ni q. ayan hecho, ausencia, de sta su feligres
 ni p.^a seys meses. Y sea primo, y parifico, en
 Dham. viendose leydo, y declarado, ser de
 Jnta d.^a y lo firmo, con dho. S.^r Juez de q. doy
 Entieng.^a = Dicolaf = Domingo = D.^a

Juan Millan
 D.^a

Ante mi
 Juan Vasquez, y Hermasillo
 Corro. Pubco

Testigo, ambos.
Hoy dia: mes: Enero: En virtud de lo mandado,
Ante, el Sr. Juez Ed.º presentaron, p.º Testigo,
de esta Informacion, a D. Joseph de Estrada
Español, casado, con D.ª Manuela de Ayala,
la, a quien doy, fee, q. conosco, ver.º de este
Pueblo: El qual Juez, p.º D.º no: S.º y la
señal de la Sta Cruz, de diez verdades, y
siendo, preguntado, sobre el conocimiento. Y
parentesco, de Juan Millan, de Abasco, y
Paula Maria: Responde, q. conoce a los ci-
tados Cont.ºs q.º orig.º. Ver.º de esta felig.º
q. no pueden contraher el matrimonio
y pretenden, p.º ser parientes, En cuarto,
con tercero, grado de consanguinidad, por
q. Paula Maria India Cont.º es hija de
de Petruel Luya, y de Martin de Santiago y
esta Petruel, el primo segund.º, de Juan Mi-
llan de Abasco. Cont.º y Juan, hijo lex.º
de Maria Esmeralda, y de Joseph Millan
de Abasco dif.º = primos hermanos = de Do-
mingo Luy: casado con Flora Vasquez: y
Domingo, hijo lex.º de Benito Luy, casa-
do con Michaela Maria: herms. de Do.º colas
Luy, hijos lex.º ambos, de Domingo Luy,
el viudo = Leonco = Casado con Bernabela
Gardeval Indio: y sabe el Testigo, q. Dho.
Cont.º no tienen, otro, impedim.º a nul.º del
Esp.º, q. les impida, o dixima, o Estorve
dho. matrimonio, pues no sabe, tengan o no
nacion Espiritual, o legal: ni q. ayan hecho
voto, de castidad: ni q. ayan dado, palabra
de casam.º a otra persona: ni q. sean casados,
ni desposados, en otra parte: ni q. tengan en
ternidad, q. les impida el uso del matrim.º.
ni q. ayan hecho aus.º de esta su felig.º ni p.º
seis meses y sabe asy mismo, q. han vivido, en
licita adquisi.º, dho. Cont.º. y q. tienen una Cri-
atura: y q. todo lo sabe muy bien, p.º conocerlos
desde niños y haverlos criado, asy Antepasados,
menos al Leonco, pero de este, ha oydo, dezir a
otras personas y viendolo leydo, sea firm.º y verifi-
co, en qu.º duam.º y declaro, ser de quaren.º años
y años y lo firmo, con dho. S.º Juez, doy fee.

L.

Joseph de Estrada
Juez de Cont.

Joseph de Estrada

Ante mi
Juan Vasquez, J.º Notario
D.º Pub.º

continenti guerra en el Estado prae-
 se, la Informa. q. antecede. Y Vista
 el 3.º Juz. Elio Bevia, mandando, y con-
 do, se saque rrodea del parentesco,
 diligido, a lo q. de dha Inform. n.º
 gaxe, y sacada se consulte con toda
 las dilig. al Ba. m.º y n.º 3.º Arzob.
 y p. este auto de Remision. Asi lo
 veyo, mando, y firmo, dho. 3.º Juz.
 de 4.º de y fee.

41

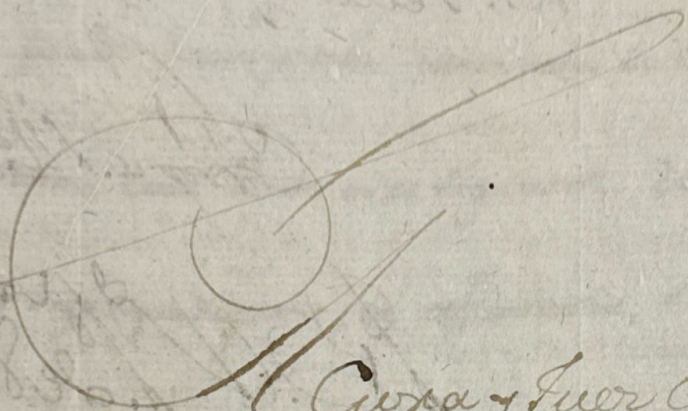
D. Juan, q. ex.º
 D. de las
 D. de las

Antemil
 Juan Vazquez de Alcaraz
 Coll.º Pub.º

Don Juan de los ar. casado con la de consorte y legi- timo del siguiente fe. —	Don Juan de los ar. casado con la de consorte y legi- timo del siguiente fe. —	Don Juan de los ar. casado con la de consorte y legi- timo del siguiente fe. —
Nicolaus de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente	Herminio de los ramos de los ramos	Don Juan de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente
Francisco de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente	Don Juan de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente	Don Juan de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente
Juan de los ramos de los ramos	Don Juan de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente	Don Juan de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente
Don Juan de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente	Don Juan de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente	Don Juan de los ar. casado con Maria de los ramos, m.º y n.º de y legitimada siguiente

Don Juan de los ramos

Alonso Vela



Circa y fuer Ccd. de Fecualoy an-
puesto alor Pies del C. con la mayor reser-
on y rendimiento le informa: Que por la
ad/junta informacion, y declaraciones de los
Contrahentes reface contra: Que Juan Mi-
llan Aguero es en cuanto grado con atropen-
cia del Fecexo con unquero de Paula Ma-
ria Soria y ver este el unico impedimento
que les para de este Matrimonio Confi-
ran llamamente, y es notorio en este al-
gor y aun fuera el Contrahorio, de que
resulto la Paale, que refieren.

La legitimacion de esta C. de Votos, fustan-
mente con las Alimento, y Educacion todo de
la obligacion del Matrimonio: El recoger y ali-
mentar tambien a la M. para quitarla
en la sucesion del riesgo de otra Incontinen-
cia quando no de esta misma y a pasada, y
al presente quitada, media la reparacion, que
el fuer Ccd. ha hecho de ellos, la dificultad, que
debe preceder y fustan de otro Matrimonio uti la
ha esta por su Cdad y resulta, el remedio, que
con el presente se le pague, y finalmente
lo remota del grado, y sobre todo la adenda
dad del C. y su suficiente remedio causas pa-
ra que su Clemencia se le que adoperar
les, y habilitarlos para este Matrimonio.

Old Library
New York, 1880

B. L. P. de S. C. I. o. m. a. s. i. n. d. i. g. n. o.
 v. a. d. i. c. o. y. r. e. c. o. n. o. c. i. o. c. a. p. e. l. l. a. n. d. e.

*Dr. Juan Joseph
Vaz de Costa*

Depache

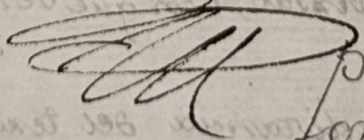
Mexico y Chazco N. de S. 72.

En vista de las Diligencias que anteceden, y Causas que se llaman
y fueros por bastante, usando de las facultades Solitas que nro. S. M.
P. Clemente decimo torcio de felice recordacion se sirvió comunicar, al
Hno, y como S. D. Francisco Antonio Lorenzana Obispo de

Sancta y gl.^a metropolitana, electo de la Toledo Primada de
las Españas del Consejo de S. M. V.^a por el Tiempo de diez
años, que empezaron á comenzar desde siete de Mayo de el
año pasado de mil seiscientos setenta y seis; y en nos ven
den por el Tiempo de la auerencia de S. Conc.^a y H. en virtud
de la Santa, cuyo Tenor es el siguiente: Dispendi in trivio, et quan
to Conanguinitatis, et affirmatis, simplici et rito, tan
tum non tamen in secundo solo quoad fructu matrimonii:
Abolviendo como Abolviendo, y haviendo por Abolvido á Fran
ciscan, exterior, y Paula maria, India, ambos Solteros, Vecinos
del Partido de Toluca, de qualquiera Contrata en que ha
ian incurrido, á efecto solamente de conseguir la preterite
gracia, y les dispensamos en el quarto grado de Conanguinidad
en linea Transversal, con que se hallan ligados, y Declaramos
no obstante la distancia del tercero, para que no obstante el
referido impedimento, no resultando otro alguno Canonico
de las diligencias practicadas por el S.^{to} Concilio de Trento, puedan
valida, y lícitamente contraher el Matrimonio que preten
den, segun Oñ de nra S.^{ta} E. de la ygl.^a y permanecer en el con
tal que la referida Paula maria, no haia sido arrebatada ó
haviendola sido, no permanezca, á disposicion del Raptor, ni
que no se corrija, baten toponímico, al fin de facilitar la diligencia, así

misimo damos, y declaramos respectivamente por
licitima la Peca, que haias temido, y Fubieren, y testm
ponemos por penitencia, de que amade Contrahen, se Con
fieren sacramentalmente, y Confesguen, y despues lo
pracaquen, ^{por espacio de seis meses} una vez en cada dos, rezando. Tambien una
parte de Novatio por el mismo Tiempo, en todos los Sab
dor, y mandamos que de este Decreto vea que Fecismo
authorizado en forma, y se remita al Curio y Tuen Ecco
de dicho Partido de Tencualoya, a quien encargamos haga
que los contrayentes, Cumplan la Penitencia que le va
impuesta: El Sr. Gov. Provisor, y Vicario Gñal de este
Arzobpdo, asi lo Decreto, mando y firmo: en Mexico.
por espacio de seis meses. Vale:

L. do Rocha



Relixioe Fecim.

Por mandado del Sr. Gov.

Luis Molina
Noto p. c. m.
de Gov.
Leon